



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE**

composta dai magistrati:

dr.ssa Franca Mangano
Dr.ssa Gisella Dedato
dr.ssa Caterina Garufi

Presidente relatrice
Consigliere
Consigliere

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6990/2022 R.G.A.C.C.,
trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 16.05.2024, sostituita ai sensi
dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente

TRA

Parte_1 nato a Castro dei Volsci (FR) il 15/05/1947 **(C.F.**
C.F._1), in proprio e in qualità di chiamato all'eredità di
Persona_1 ,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Attilio Regolo n.12/D, presso lo
studio dell'Avv. Rinaldo Fazi, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Eramo
giusta procura depositata telematicamente su foglio separato allegato all'atto di
citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

APPELLANTE

E

Controparte_1 nato a Castro dei Volsci (FR) il 15.10.1973 **(C.F.**
C.F._2), nq di erede di *Persona_2* e di *Persona_1* ,
Controparte_2 nato a Ceccano (FR), il 21.11.1966 **(C.F.**
C.F._3), nq di erede di *Persona_3* e di [...]]

Controparte_3 nato a Ceccano (FR), il 29.11.1977 **(C.F.**
C.F._4), nq di erede di *Persona_3* e di *Persona_1*

elettivamente domiciliati in Castro dei Volsci (FR), Via delle Grotte n.13,
presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Mattoni che li rappresenta e difende
giusta procura depositata telematicamente su foglio separato ai sensi dell'art. 83
c.p.c.

APPELLATI

E

Controparte_4 nata a Ceccano (FR) il 16.10.1972 (C.F. *C.F._5*), nq di erede di *Persona_3* e di *Per_4*
[...]
[...] nata a Supino (FR) il 22.4.1947 (C.F. *C.F._6*)
n.q di erede di *Persona_3* e di *Persona_5*
[...]
[...] nata a Castro dei Volsci (FR) il 3.4.1961 (C.F. *C.F._7*)
nq di erede di *Persona_2* e di *Persona_1*
Parte_2 nato a Castro dei Volsci (FR) il 5.8.1966 (C.F. *C.F._8*)
nq di erede di *Persona_2* e di *Persona_1*
Parte_3 nata a Frosinone il 27.3.1936 (C.F. *C.F._9*)
nq di erede di *Persona_2* e di *Persona_1*

APPELLATI CONTUMACI

Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza parziale n. 324/2018 del Tribunale di Frosinone, pubblicata in data 05.04.2018 e la sentenza definitiva n. 309/2022 del Tribunale di Frosinone, pubblicata in data 24.03.2022, notificata – impugnazione del testamento e azione di riduzione per lesione di legittima –

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere il proposto appello per i motivi tutti innanzi dedotti e, per l'effetto, in riforma delle sentenze n. 324/2018 pubblicata il 05/04/2018 e n. 309/2022 pubblicata il 24 marzo 2022, rese inter partes dal Tribunale di Frosinone Sezione Civile, non notificate, così disporre:

*A) Previo rinnovo della CTU per la valutazione dell'asse ereditario con le modalità di cui all'art. 556 c.c., per la determinazione della quota spettante a titolo di legittima a ciascuno dei chiamati all'eredità del defunto *CP_1* [...], il tutto previa imputazione per collazione dei beni di cui agli atti di donazione compiuti in vita dal de cuius nei confronti di *Persona_3* e *Per_2* e detratti i pesi e debiti ereditari nella misura indicata, ritenere e dichiarare la violazione della quota di riserva di spettanza dei figli *Parte_1* [...] e *Persona_1*. Per l'effetto, ordinare la riduzione degli atti di disposizione effettuati in vita dal de cuius, procedendo dal testamento olografo pubblicato con atto Notaio *Per_6* del 01.06.06 e risalendo ai sensi dell'art. 559 c.c. fino a reintegrare la quota di legittima dei legittimari *Parte_1* e *Per_1*. Procedere, pertanto, alla formazione della massa ereditaria ed alla formazione delle quote da attribuirsi agli odierni attori.*

B) conseguentemente, Voglia Codesta Ecc.ma Corte ordinare la divisione dei beni del de cuius così come risultante all'esito delle predette operazioni e anche attraverso la disponenda CTU, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante in conformità alle norme sulla successione dei legittimari. A tale scopo, il nominando CTU provveda ad una stima dei beni relitti e rediga un comodo progetto divisionale, tenuto conto di quanto esposto in

ordine alla lesione della quota di legittima in danno degli attori. Voglia, inoltre, l'Ecc.ma Corte, disporre quant'altro possa essere ritenuto necessario ed opportuno ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria a norma di legge e di giustizia.

C) Voglia, altresì, in ogni caso, riconsiderare la regolamentazione delle spese del giudizio di 1° grado mandando indenne l'attore Parte_1 dal pagamento delle stesse sia in punto di ritenuta compensazione, sia in punto di condanna in favore dei convenuti Controparte_2 e Controparte_3 ;

IN VIA SUBORDINATA

Ove la Corte non ritenesse necessario il rinnovo della CTU, disporre comunque per la riforma delle sentenze impugnate per i motivi come meglio specificati nel presente atto. In tutti i casi di cui sopra, con vittoria nelle spese diritti ed onorari del presente procedimento come per legge. Salvis juribus”

CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA:

“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversaria domanda, deduzione ed eccezione

a) Accertare l'infondatezza dei motivi di impugnazione sin qui esaminati e per l'effetto

b) Rigettare la richiesta di rinnovo della CTU per la valutazione dell'asse ereditario, e le conseguenti domande di divisione ereditaria e scioglimento della comunione ereditaria;

c) Rigettare la richiesta di modificazione della regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado sia tra gli eredi che nei confronti dei Sigg.ri Controparte_2 e Controparte_3 ;

d) Ed in ogni caso rigettare l'appello promosso dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 324/2018 e la sentenza 309/2021 entrambe emesse dal Tribunale di Frosinone. Con il pieno favore delle spese e onorari di causa.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto di citazione in appello notificato il 29.12.2022, Parte_1 ha impugnato la sentenza non definitiva del Tribunale di Frosinone, n. 324/2018 pubblicata in data 05.04.2018, in relazione alla quale aveva formulato riserva di appello, e la sentenza definitiva n. 309/2022, pubblicata in data 24.03.2022, emessa dal Tribunale di Frosinone nel medesimo giudizio.

Il giudizio nel quale sono state emesse le sentenze impugnate ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui i fratelli Pt_1 e Persona_1 hanno chiesto al Tribunale di Frosinone di accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo del 31.01.2006, pubblicato con atto del Notaio Per_6 del 01.06.2006, attribuito al loro padre defunto, Controparte_1, chiedendo altresì di accertare e di dichiarare la nullità del già menzionato testamento, qualora ne fosse riconosciuta l'autografia, per incapacità a testare dell'autore. Conseguenzialmente alla domanda principale, hanno chiesto di accertare e

dichiarare l'indegnità a succedere di *Per_3* , *CP_2* e *Controparte_3* , per essersi scientemente avvalsi di un testamento nullo, con il conseguente accrescimento della quota di *Persona_3* in favore della quota di *CP_5* e *Per_1* .

In ogni caso, hanno chiesto di dichiarare l'apertura della successione legittima di *Controparte_1* e di accertare e dichiarare la qualità di eredi di essi istanti, con la nomina di un CTU per la valutazione dell'asse ereditario e per la determinazione della quota spettante a titolo di legittima, previa imputazione per collazione dei beni di cui agli atti di donazione. Per l'effetto, dichiarare la lesione della loro quota di riserva di spettanza ed ordinare la riduzione degli atti di disposizione effettuati in vita dal *de cuius*, sino a reintegrare la quota di legittima, ordinando la divisione e l'attribuzione dei beni come risultante dalla CTU, fermo il rendiconto delle somme e rendite percette, ponendo le spese di lite a carico dei conviventi e, in caso di opposizione, a carico degli opposenti.

A fondamento della domanda *Pt_1* e *Persona_1* hanno esposto che:

- alla morte di *Controparte_1* in data 15.05.2006, cadevano in successione i beni immobili dei quali il *de cuius* non aveva disposto a titolo di donazione in favore dei figli *Per_2* e *Per_3* ;

- con testamento olografo, depositato tre mesi prima della morte, [...] *CP_1* ha disposto di tutti i suoi beni, rientranti nella quota disponibile, in favore dei nipoti *Controparte_3* e *CP_2*

- detto testamento sarebbe affetto da nullità sotto un duplice profilo: in primo luogo, la firma e la grafia con cui è stato redatto l'atto non sarebbero riferibili al *de cuius*, come comprovato da altre scritture acquisite nel giudizio; in secondo luogo, al momento della redazione del testamento il *de cuius* versava in una situazione di incapacità di intendere e di volere medicalmente accertata;

- dato che sarebbe stato volontariamente e scientemente usato un testamento falso, ne consegue l'indegnità a succedere dei convenuti;

- in via subordinata al rigetto della domanda di nullità del testamento, previa nomina di un CTU per la valutazione dell'asse ereditario e la determinazione delle quote, accertare la violazione della quota spettante agli attori in quanto figli del defunto, ordinando per l'effetto la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni disposte in vita, provvedendo altresì alla divisione della comunione ereditaria con obbligo di rendiconto in relazione ai beni di cui i convenuti hanno il possesso.

Per_3 , *Per_2* , *CP_2* e *Controparte_3* costituiti in giudizio, hanno dedotto l'infondatezza della domanda, sostenendo l'autografia del testamento e il pieno possesso delle capacità del *de cuius* al momento della redazione della scheda testamentaria, respingendo le accuse rivolte circa la conoscenza della pretesa falsità del testamento. Circa la presunta violazione della quota di legittima, i convenuti hanno contestato i calcoli offerti dagli attori. In particolare, il libretto postale intestato al *de cuius*, nonostante fosse cointestato anche a *Parte_1* e *Per_1* sarebbe di proprietà esclusiva del testatore in quanto volto a sostenere le spese sanitarie. In secondo luogo, avrebbero tenuto conto del

valore degli immobili al momento della stima e non alla data dell'apertura della successione ed avrebbero ricompreso nell'asse ereditario beni di proprietà di terzi. In tutti i casi, la domanda di riduzione sarebbe inammissibile nei confronti dei nipoti, in quanto meri legatari, atteso il mancato perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio di inventario da parte degli attori.

I convenuti, infine, hanno aderito alla domanda di divisione dei beni ereditari.

Espletata l'istruttoria, con l'escussione di testimoni e l'espletamento della CTU grafologica e della CTU estimativa dell'asse ereditario, nelle more del giudizio, *Persona_1* ha rinunciato all'azione intrapresa nei confronti dei convenuti.

Quindi, il Tribunale di Frosinone, con sentenza non definitiva, ha così deciso:

*“- Dichiarata cessata la materia del contendere tra l'attore *Persona_1* e i convenuti *Persona_3*, *Persona_2*, *Controparte_3* e *CP_2* [...]*

*- Dichiarata aperta la successione di *Controparte_1* deceduto in Castro dei Volsci il 15.04.2006;*

*- Rigetta la domanda di nullità del testamento olografo del 31.01.2006, pubblicato con atto Notaio *Per_6* del 01.06.2006, redatto da *Controparte_1* per difetto di autografia nel testo; - Rigetta la domanda di annullamento per incapacità a testare dell'autore e per errore o dolo;*

*- Dichiarata assorbita la domanda di indegnità a succedere di *Per_3* [...]; -Dichiarata inammissibile la domanda di riduzione per lesione di legittima delle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo del 31.01.2006, pubblicato con atto Notaio *Per_6* del 01.06.2006, redatto da *Controparte_1* in favore di *Controparte_2* e *Controparte_3* ;*

- Rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'approfondimento istruttorio e la deliberazione delle restanti domande come da separata ordinanza;

- Spese al definitivo.”

A fondamento della decisione, il giudice di primo grado, preso atto preliminarmente che *Persona_1* ha rinunciato all'azione intrapresa nei confronti dei convenuti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti dei convenuti *Per_3*, *Per_2*, *CP_3* e *CP_2*. Quindi, la domanda di accertamento e di declaratoria di nullità del testamento olografo per difetto di autenticità dell'autografia della scheda è stata ritenuta infondata sulla base della CTU espletata durante il giudizio, che ne ha affermato l'autenticità, mentre per il rigetto della domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere, il Giudice di primo grado ha fatto riferimento alla documentazione medica che dava atto che il testatore è “*ben orientato spaziotemporalmente*”, anche nelle diagnosi del 13.03.2006, e alle prove testimoniali assunte nel giudizio. . Contestualmente, è stata dichiarata assorbita la domanda relativa all'indegnità a succedere di *Persona_3* .

Sulla domanda di riduzione per lesione della quota di legittima, il Giudice ha ritenuto meritevole di accoglimento l'eccezione opposta dai convenuti. In particolare, il Giudice ha accertato la qualità di erede puro e semplice degli attori, avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario senza però redigerlo,

difettando, pertanto, le condizioni necessarie per poter agire in riduzione nei confronti dei nipoti terzi, qualificati invece come meri legatari.

Quindi, il Tribunale, dichiarata aperta la successione di *Controparte_1*, ha rimesso la causa sul ruolo per integrare l'istruttoria tecnica, rinviando la definizione delle spese alla sentenza definitiva.

Disposte altre due consulenze tecniche, per meglio precisare gli accertamenti della prima CTU, anche sulla base delle osservazioni delle parti, con la sentenza n. 309/2022, il Tribunale ha definitivamente statuito:

*“- Dichiaro che l'eredità di *Controparte_1* di beni immobili specificatamente indicati nell'elenco (da intendersi qui trascritto e riportato) alle pagine 9 e 10 della relazione tecnica d'ufficio depositata il giorno 08.11.21 e riportati in parte motiva alle pagine 6-8 sub par. 5, si è devoluta in parte per successione testamentaria e in parte per successione legittima, secondo quanto in parte motiva;*

*- Dichiaro che eredi di *Controparte_1* sono i figli *Parte_1*, *Persona_1*, *Per_1* ;*

*- Dichiaro che la quota di legittima spettante agli eredi va determinata ai sensi dell'art. 537 co. 2 c.p.c. e per l'effetto la quota spettante ai figli *Pt_1*, *Per_1*, *Per_2* e *Per_3* è dei 2/3 del patrimonio ereditario (1/4 ciascuno), mentre il restante 1/3 compone la quota disponibile;*

*- Dichiaro che il valore dell'asse ereditario di *Controparte_1* risultante dalla riunione fittizia del relictum e del donatum è di euro 276.200 (euro 271.242,00 al netto dei debiti);*

*- Dichiaro che il valore della quota di legittima spettante all'attore *Parte_1* in relazione al valore del compendio ereditario ammonta a euro 47.634,69;*

*- Assegna a *Parte_1* i beni costituenti il relictum pari al valore di euro 35.800,00, come riportati alle pag. 6 e 7 della parte motiva sub. Par. 5 e specificati a pag. 9 e 10 della relazione peritale depositata il 08.11.2021, e segnatamente in Comune di Castro dei Volsci, Cont. *CP_6* :*

- diritti pari a 1/6 della piena proprietà sul locale commerciale in contrada Fontana Murata, con annessa area della superficie di mq 540 tra coperta e scoperta, in Catasto: foglio 11, p.lla 166, cat. C1, classe 6, mq 36, rendita € 446,22;

- diritti pari a 1/6 della piena proprietà sul terreno agricolo della superficie complessiva di are 27,90 in Catasto, foglio 25 p.lle 959 (ex 389/a), bosco alto, e 961 (ex 389/c), bosco alto; - diritti pari a 1/6 della piena proprietà sul terreno agricolo della superficie complessiva di are 27,10 in Catasto, foglio 25 p.lla 88, sem. arb.;

- diritti pari a 1/6 della piena proprietà sul terreno agricolo della superficie complessiva di are 47,40 in Catasto, foglio 25 p.lla 89 (ex 89/a), sem arb.;

- diritti pari a 1/12 della piena proprietà sul terreno agricolo della superficie complessiva di are 8,05 in Catasto, foglio 25 p.lla 990 (ex 234/b); foglio 25 p.lla 500 (derivata dalla 234);

- diritti pari a 1/2 della piena proprietà sul terreno agricolo della superficie complessiva di are 23,10 in Catasto, foglio 25 p.lla 987 (ex 232/b), prato;

- diritti pari a 1/6 della piena proprietà sul terreno agricolo della suerficie complessiva di are 13,20 in Catasto, foglio 25 p.lla 87, bosco alto.

In Comune di Ceccano, contrada San Sossio;

- diritti pari a 1/6 della piena proprietà sul terreno agricolo, Località La Macchia, della superficie complessiva di are 97,00 in Catasto, Fo.53 p.lla 198, bosco ceduo.

-Accerta e dichiara l'inefficacia delle disposizioni contenute nell'atto di donazione del 22.03.1991 per Notaio Per_6 (repertorio nr. 14761/rogito nr. 2060) registrato a Frosinone il 10.04.1991 nei confronti dell'attore Parte_1 [...] leso nella quota di legittima a lui spettante per i valore di euro 47.634,69; per l'effetto

-Dispone che Persona_3 versi quale differenziale di valore a conguaglio all'attore la somma di euro 11.834,69, oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo;

- Dichiara infondata la domanda di divisione e di rendiconto esperite da entrambi le parti in causa;

- Rigetta la domanda di accertamento del credito svolta dall'attore Parte_1 ; - Compensa integralmente tra Parte_1 , Per_3 [...] e Persona_2 le spese del presente giudizio;

- Condanna parte attrice al pagamento in favore dei convenuti CP_2 [...] e Controparte_3 delle spese di giudizio che liquida in € 7.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;

- Pone le spese di CTU grafologica, già liquidate, definitivamente a carico di parte attrice;

- Pone le spese della CTU estimativa già liquidate, definitivamente a carico delle parti in solido nei rapporti con il CTU e in misura proporzionale alle rispettive quote nei rapporti di regresso”

A fondamento della decisione, il Giudice ha accolto le conclusioni della CTU in ordine alla quantificazione dell'asse ereditario, alla determinazione delle quote spettanti ai legittimari e della quota disponibile, nonché alla quantificazione dei debiti, escludendo dall'attivo le somme del libretto postale e dalle passività le somme che l'attore Parte_1 ha assunto di avere corrisposto per la manutenzione di un bene caduto in successione.

Quanto al valore delle donazioni, il Giudice di primo grado ha rigettato le contestazioni mosse dai convenuti, circa l'inclusione del calcolo del fabbricato, riconoscendone l'acquisto per accessione e negando il diritto alla indennità di cui all'art. 936 c.c., in quanto infondate sulla base della CTU espletata durante il procedimento.

Pertanto, il Giudice ha concluso che il valore del cespite ereditario, comprensivo dei beni donati, è di € 271.242,00 secondo quanto esposto nella CTU, accertando che il valore dei beni relitti è pari a € 35.800,00, ovvero € 30.842,00 al netto dei debiti documentati. Quindi ha provveduto al calcolo delle quote di legittima spettanti ai singoli eredi, tenuto conto anche delle spese sostenute da Parte_1 e Per_3 , accertando all'esito la lesione della quota di legittima spettante a Parte_1 , seppure con la devoluzione integrale del *relictum*, comunque risultato incapiente. Pertanto, l'ordine di

riduzione è rivolto alla donazione del 1991, disposta a favore di **Per_3** [...], in quanto è l'ultima ad essere realizzata, essendo inammissibile la riduzione delle disposizioni testamentarie, come statuito nella sentenza parziale.

Per quanto attiene alla domanda di divisione ereditaria, il Giudice di primo grado l'ha ritenuta infondata in quanto, dato quanto precedentemente descritto, non residua alcuna comunione ereditaria da dividere, e per le stesse ragioni ha statuito in merito alla domanda di rendiconto, dichiarata improcedibile difetto del presupposto necessario dell'attività da rendicontare.

Sulla base dell'esito complessivo della controversia, le spese di lite sono state compensate tra **Parte_1**, **Per_3** e **Per_2**, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di **Controparte_3** e **CP_2** ponendo le spese della CTU grafologica a carico di parte attrice e le spese della CTU estimativa a carico solidale delle parti nei rapporti col CTU e in misura proporzionale alle rispettive quote nei rapporti di regresso.

Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza impugnata, chiedendo, sulla base di quattro motivi, la totale riforma della sentenza impugnata.

Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti **Controparte_1**, **CP_2** e **CP_3** che hanno richiesto la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto.

Gli altri eredi di **Per_1**, **Per_2** e **Persona_3**, benché ritualmente citati dall'appellante non si sono costituiti.

La Corte ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza del 16.05.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di **Controparte_4**, **Per_4**, **Pt_2** e **Persona_5**, **Controparte_7** in quanto regolarmente citati nelle rispettive qualità di eredi e non costituiti.
2. Passando al merito, si osserva che con il primo motivo di appello (*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 CPC IN RELAZIONE AGLI ARTT. 591, 564, 428 e 588 CC – ILLOGICITÀ – presupposti per la riduzione*), l'appellante contesta la qualificazione operata dal giudice di primo grado nei confronti di **Controparte_2** e **CP_3** nipoti del testatore, sostenendo che, dal tenore letterale del testamento (*“lascio la disponibile di tutti i miei beni”*), quest'ultimi sono da considerarsi come eredi e non come legatari. Qualificazione da cui conseguirebbe che non è necessaria la preventiva accettazione con beneficio di inventario per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie anche nei confronti dei nipoti **CP_3** e **CP_2** e che l'eccezione di inammissibilità dagli stessi opposta a fronte dell'azione di riduzione proposta anche nei loro confronti, va respinta.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, *in tema di distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituto nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati* (tra le tante Cass., sez. II, 28.4.2022 n. 28259; Cass., sez. II, 31.12.2021, n. 42121; Cass. sez. VI-2, 6.3.2020, n. 6125).

Tale distinzione, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, deve formare oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, anche prescindendo dalle espressioni utilizzate dal testatore, ai fini dell'attribuzione della qualità di erede ovvero di legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ. (*institutio ex re certa*), ma *‘il giudice deve compiere sia un'indagine di tipo oggettivo, riferita al contenuto dell'atto, sia un'indagine di tipo soggettivo, riferita all'intenzione del testatore, al fine di stabilire se il testatore avesse inteso chiamare l'istituto nell'universalità dei beni o in una parte determinata di essi, così riconoscendogli la qualità di erede; o se invece avesse inteso conferirgli singoli beni individuati, così riconoscendogli la qualità di legatario’*.

Il tribunale di Frosinone, nella sentenza non definitiva oggetto di impugnazione (sent. n. 324/2018) così argomenta circa la qualifica di legatari dei nipoti CP_2 e Controparte_3 : *“ nel caso di specie è evidente che i nipoti ex filio del de cuius Controparte_1 non sono coeredi dell'attore, non succedono in universum ius al defunto e neanche rispondono dei suoi debiti. La disposizione testamentaria con la quale il nonno ha lasciato loro la quota disponibile di tutti i suoi beni - ciò che evidentemente era pienamente legittimato a fare - non ha comportato una istituzione di erede in capo ai due nipoti, ma ha costituito invero un legato in loro favore, costituito da una quota ben determinata del suo patrimonio (la quota esigibile), o meglio, di tutti i beni, dei quali non aveva, evidentemente, già disposto in vita con le donazioni ai figli Per_2 e Per_3 .”*.

Tale argomentazione non resiste al motivo di impugnazione dell'appellante e, soprattutto, non resiste alla norma dell'art. 588 c.c., laddove si legge al primo comma che *‘Le disposizioni testamentarie del testatore, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore’*.

La scheda testamentaria di cui è accertata la redazione autografa da parte di Controparte_1 , ancora nel possesso pieno delle sue facoltà mentali, dispone : *‘lascio la disponibile di tutti i miei beni ai miei nipoti CP_3 e CP_2* I beni oggetto del lascito, quindi, non sono identificati in altro modo se non attraverso la loro astratta riferibilità alla ‘disponibile’ ossia ad una quota dell'asse ereditario, che come tale è destinata a precisarsi a seconda delle disposizioni ma anche degli accrescimenti derivanti da futuri acquisiti del *de cuius*, ulteriore indice, quest'ultimo, della natura universale del lascito (*‘...indice essenziale ai fini del riconoscimento del carattere universale della*

disposizione è la possibilità di una partecipazione anche dell'erede istituito ex re all'acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccogliarli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell'intero asse (Cass.,sez. II, 31.12.2021, n. 42121). Solo se non vi è quell'attitudine, e l'acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, è comunque un legatario.”).

In definitiva, a prescindere dal rilievo del dato nominale enfatizzato dall'appellante (*Lascio e non Lego*), è nel contenuto della disposizione, determinabile soltanto in riferimento al valore percentuale, alla quota che configura la parte disponibile del patrimonio, e non già a singoli beni precisamente individuati, che risiede la chiave interpretativa della qualifica quali eredi e non legatari dei nipoti *CP_3* e *Controparte_2* convenuti in primo grado e appellati nel presente giudizio.

Ne consegue che il mancato perfezionamento della procedura di inventario da parte dell'appellante, con la conseguente qualifica di mero erede dell'appellante non preclude l'esercizio dell'azione di riduzione nei confronti dei coeredi. Da ciò deriva la riforma del capo della sentenza non definitiva n. 324/2018 che dichiara inammissibile la domanda di riduzione della disposizione testamentaria in favore di *CP_3* e *Controparte_2*. Per quanto attiene agli effetti di tale dichiarata ammissibilità, tuttavia, occorre esaminare il secondo e il terzo motivo di appello, ai fini delle modalità di applicazione degli artt. 553 e 555 c.c., con i relativi calcoli.

3. Con il secondo motivo di appello (*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 116 CPC E CC – ACCESSIONE – OMESSA PRONUNCIA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 CPC IN RELAZIONE ALLA PROVA – OMISSIONE DI MOTIVAZIONE CIRCA L'ADESIONE ALL'ULTIMA CTU – VIZIO DI MOTIVAZIONE – MANCATA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI CRITICHE FORMULATE DAI CTP*) l'appellante censura la sentenza definitiva impugnata (n. 309/2022) in quanto avrebbe recepito l'ultima CTU del 30.12.2020, completa di relazione integrativa del 10.10.2021, con i conteggi effettuati nelle tabelle allegate, senza adeguata motivazione in ordine alla preferenza accordata a tale relazione peritale piuttosto che alle precedenti espletate nel corso del giudizio. In particolare, non sarebbe motivato il valore della quota spettante all'attore e la misura della violazione del suo diritto di legittimario.

Il motivo non può essere accolto.

La giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante per asserire la pretesa immotivata adesione dell'appellante non vale nel caso all'esame. L'appellante, infatti, richiama la giurisprudenza della Cassazione per la quale “*qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo*

elaborato, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass., sez. II, 30.10.2009 n. 23063).

Tuttavia, dalla lettura degli atti di causa emerge che il giudice di primo grado non ha aderito all'una piuttosto che all'altra delle relazioni peritali rese nel giudizio, poiché in questo caso alla CTU depositata in data 18.10.2012 ha fatto seguito la CTU integrativa a chiarimenti della precedente del 24.9.2013 e, successivamente alla rimessione sul ruolo dopo la sentenza non definitiva, la CTU del 30.12.2020, con la relazione integrativa e definitiva dell'8.11.2021. Dunque, tutto lo svolgimento del giudizio è stato gestito con una conduzione intesa ad assicurare l'accertamento e la stima dei beni interessati dalla successione nel rispetto del contraddittorio e delle osservazioni critiche formulate dai consulenti tecnici delle parti. Nel recepire le conclusioni della CTU definitiva, la sentenza raccoglie l'esito di tale andamento critico e ragionato nel quale si è dipanata l'istruttoria e non opera una scelta manichea di una posizione in luogo dell'altra.

Tali conclusioni riferite alla valutazione generale della motivazione resa dalla sentenza definitiva impugnata, si confermano anche alla luce dell'aspetto su cui principalmente si appunta la censura dell'appellante, ossia la valutazione complessiva del patrimonio ereditario, una volta eseguita l'operazione di riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c.. A tale proposito deve rilevarsi preliminarmente che la valutazione (peraltro proposta con due possibili soluzioni alternative) resa nella CTU del 2012 (valutazione maggiormente favorevole alle ragioni dell'appellante) non poteva prescindere da accertamenti ulteriori e più approfonditi, posto che dalla stessa relazione emerge la necessità di approfondire la discrepanza tra i beni indicati e i beni risultanti nelle trascrizioni riferite al *de cuius*.

Inoltre, all'esito delle osservazioni presentate dalle parti alla relazione peritale, il CTU dà ragione della successiva diversa valutazione dell'asse ereditario nel suo complesso e del valore delle donazioni, in particolare.

Posto che il quesito fa riferimento al valore dei beni all'apertura della successione ai sensi degli artt. 556 e 747 c.c. e alla attualità al fine di realizzare la richiesta riduzione, la CTU definitiva del 30.12.2020 integrata dalla relazione dell'8.11.2021, precisa che il calcolo, contrariamente a quanto effettuato nella relazione del 2012, deve fare riferimento al I semestre 2006 e non al II semestre; inoltre, dovendo rapportare tali valori all'attualità, mentre all'epoca della relazione del 2012, i valori erano rilevati come sostanzialmente stazionari, nel 2020/2021 il mercato aveva sofferto un'aspra riduzione, che il CTU valuta mediamente con una contrazione del 25% dei valori accertati. Ciò dà giustificatamente ragione delle somme inferiori, computate per la definizione dell'asse ereditario e delle quote spettanti agli eredi legittimi, sicché l'adesione del giudice di primo grado a tale conclusione appare il frutto di conteggi successivi operati nel corso del giudizio alla luce delle contestazioni mosse dalle parti.

Procedendo nell'esame delle doglianze espresse nel secondo motivo di appello, in relazione all'aspetto particolare e maggiormente rilevante nella valutazione complessiva, ossia l'oggetto delle donazioni effettuate in vita dal *de cuius*, va rilevato che la motivazione del Tribunale di Frosinone in ordine alla

decisione adottata espone una argomentazione ragionata e tutt'altro che acritica delle conclusioni della CTU. Condivisa la soluzione del CTU, secondo la quale la donazione di *Controparte_1* in favore del figlio *Per_3* deve comprendere il valore del fabbricato oltre a quello del terreno, in virtù dell'acquisto per accessione, si esclude la sussistenza del diritto dei convenuti all'indennità di cui all'art. 936, secondo comma c.c., non tanto per il difetto di prova in ordine alle spese di costruzione sostenute – evidenziato come decisivo nella consulenza -, quanto per l'inammissibilità conseguente alla mancanza di una domanda tempestiva ai sensi dell'art. 936 c.c. e, nel merito, alle irregolarità urbanistiche persistenti nella costruzione, ostative a qualsiasi pretesa di indennizzo.

Nemmeno la sentenza può essere censurata per avere accolto una CTU che ha omesso la predisposizione di un progetto divisionale, senza consentire una pronuncia di divisione effettiva, dal momento che l'attribuzione dei beni costituenti il *relictum* in favore dell'attore *Parte_1* concretizza in realtà una pronuncia di divisione a suo vantaggio, mediante l'assegnazione dei beni relictivi.

4. Con il terzo motivo di appello (*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 CPC IN RELAZIONE ALL'ART 560 CC – OMESSA MOTIVAZIONE*), l'appellante si duole dell'omessa motivazione circa la possibilità di realizzare una comoda divisione degli immobili, ed in particolare dell'immobile oggetto di donazione a *Persona_3*, destinatario della riduzione, precisando che il donatario è tenuto a compensare in denaro i diritti del legittimario, solo se l'immobile non sia comodamente divisibile.

Accertata la lesione della quota di legittima spettante a *Parte_1* e, conseguentemente, riconosciuto il suo diritto ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive, la sentenza impugnata ha attribuito all'appellante i beni – in misura frazionaria – costituenti il *relictum* e, per la parte eccedente, ha disposto la compensazione in danaro. Tale soluzione appare rispettosa dell'art. 560 c.c., attesa la presenza di beni in natura non ancora attribuiti. D'altro canto, manca una domanda dell'attore volta all'assegnazione di un bene determinato né risulta dal compendio ereditario un bene che possa coprire da solo e per l'intero la quota spettante a *Parte_1* tantomeno se si faccia riferimento ai due immobili di cui si compone il fabbricato oggetto di donazione a *Persona_3*.

5. Pertanto, atteso il rigetto del secondo e terzo motivo di appello, non può essere accolta la richiesta istruttoria ad essi collegata di rinnovazione della CTU, attesa la rilevata completezza e serietà degli accertamenti svolti e la piena coerenza delle conclusioni raggiunte, anche in relazioni alle osservazioni critiche mosse dalle parti.

Va tuttavia accolta la richiesta subordinata di provvedere ad un diverso conteggio, necessitato dalla riforma del capo della sentenza non definitiva, che dichiara l'inammissibilità della domanda di riduzione nei confronti dei nipoti *CP_2* e *Controparte_3*, in quanto legatari.

L'accertata condizione di coeredi, in relazione alla quota disponibile, non incide sulla astratta determinazione della quota spettante ai legittimari e quindi

all'appellante **Parte_1** , pari a € 46.033,33, ma modifica il calcolo della quota di riserva, in ragione della loro partecipazione alla suddivisione delle spese accertate e imputabili all'eredità.

In particolare, considerata la documentazione versata in atti e applicato il principio per il quale costituiscono debiti ereditari sia quelli sorti durante la vita del defunto sia quelli originati in conseguenza della sua morte, sulla base della documentazione in atti risulta accertato un valore di € 4.958,00, escludendo, perché non provate, le spese che l'attore assume di avere sostenuto per mantenere l'immobile occupato in vita dal *de cuius*, spese di cui non vi è prova. Tale importo risulta anticipato per € 2.117,14 dall'appellato **Persona_3** e per € 2.840,86 da **Parte_1**

Ciò posto, in conseguenza della condizione di coeredi dei nipoti **CP_2** e **Controparte_3** il totale di € 4.958,00 deve essere diviso non per 4 bensì per 6, con una ripartizione più ridotta, pari a € 826,33 per ciascuno. Detratto tale importo dalla parte delle spese sostenute dall'appellante , pari € 2840,86, risulta una maggiore quota di riserva spettante a **Parte_1** pari a € 48.047,86 [= 46.033,33 + 2014,53 (= 2840,86-826,33)].

Sulla base di tale conteggio si deve predisporre il progetto di reintegra della quota di riserva di **Parte_1** il quale nulla ha ricevuto né come disposizione testamentaria né come donazione. Il progetto come esattamente rilevato dalla sentenza definitiva oggetto di impugnazione riguarda soltanto **Pt_1** in quanto **Persona_1** ha rinunciato all'azione.

A tal fine, la sentenza impugnata fa proprio il progetto di prelevamenti/riduzioni riportato nella tabella B della relazione peritale depositata nella relazione integrativa dell'8.11.2021.

In accordo con il Tribunale di Frosinone si rileva che *'il valore dei beni relitti non è sufficiente a coprire la quota di legittima , nemmeno dell'unico legittimario che agisce in riduzione'*. (p. 34 relazione peritale dell'8.11.2021).

Pertanto, il *relictum* va interamente assegnato a **Parte_1** legittimario che agisce in riduzione, nel rispetto della regola dell'art. 560 c.c..

Quanto alla parte non coperta dal valore del *relictum*, pari a € 35.800,00, ovvero l'importo di € 12.247,86 (= 48.047,86 – 35.800,00), va considerato in che misura incide la riforma del capo della sentenza non definitiva che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di riduzione nei confronti dei nipoti **CP_2** e **CP_3**

Orbene, la qualifica di coeredi, come visto, li ha esposti alla ripartizione delle spese sostenute dal o nell'interesse del *de cuius*. Viceversa, dal momento che la modalità della disposizione testamentaria (lascio i beni della disponibile) non lede la legittima, peraltro già lesa al momento della disposizione testamentaria, dalle donazioni precedentemente effettuate, l'ordine indicato dagli artt. 555 e 559 c.c. come applicato nella sentenza impugnata, mediante la riduzione dell'ultima donazione, va confermato con la riduzione della donazione in favore di **Per_3** effettuata nel 1991.

Confermato, altresì, l'obbligo di Persona_3 e , per lui, degli eredi convenuti, di pagare la somma come sopra determinata in € 12.247,86.

6. Con il quarto motivo, *VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 CPC*, l'appellante contesta la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, censurando la compensazione delle spese di lite, in quanto Parte_1 risulterebbe vincitore nei confronti dei fratelli coeredi, i quali hanno invece visto rigettarsi tutte le eccezioni e domande presentate. Inoltre, l'appellante è risultato vincitore rispetto alla domanda di riduzione e soccombente nella domanda di divisione, così come lo sono risultate le controparti Controparte_3 e CP_2 mentre, il Giudice di primo grado ha però condannato al pagamento delle relative spese solo Parte_1, senza darne adeguata motivazione.

L'ingiustizia della condanna al pagamento delle spese di lite si evincerebbe anche dal fatto che, nella condanna, viene escluso dal pagamento Per_1 [...] laddove l'appellante contesta che la rinuncia agli atti, comunque, non esclude la condanna al pagamento delle spese di lite, secondo la regola della soccombenza virtuale, come tra l'altro precisato dal Giudice di primo grado nella sua motivazione, smentita dal dispositivo.

Il motivo è parzialmente fondato.

Con riferimento alla posizione di Persona_1, che ha rinunciato all'azione, il Tribunale di Frosinone, pur avendo affermato nella motivazione, in accordo con i principi consolidati anche nella giurisprudenza di legittimità (di recente Cass., 31.10.2023 n. 30251), che la cessazione della materia del contendere non lo esonera dall'onere del concorso alle spese sostenute, poi pone soltanto a carico di Parte_1 sia il rimborso delle spese in favore di CP_2 e Controparte_3 sia il rimborso della CTU grafologica e il concorso con gli appellati delle CTU estimative. Con ciò violando il principio secondo cui *'La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, sicché permangono i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di una tale dichiarazione'*

Pertanto, Persona_1 e, per lui, gli eredi devono essere equiparati ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio alla posizione di Parte_1 anche con riguardo al pagamento delle spese di CTU.

Non è invece fondata la censura dell'appellante, nella parte in cui, ritenendosi sostanzialmente vittorioso rispetto ai fratelli, censura la sentenza impugnata nella parte in cui, ritenuta la reciproca soccombenza, dispone la compensazione delle spese.

In realtà, la pronuncia appare conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza della Cassazione circa la valutazione sostanziale della reciproca

soccombenza (Cass., 17.4.2019 n. 10685), che deve considerare il complesso delle domande avanzate nel giudizio. Valutazione in ordine alla quale il potere del giudice di disporre la compensazione incontra *‘quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito’*.

Pertanto, la valutazione complessiva e sostanziale delle ragioni delle parti, pur nel parziale accoglimento dei motivi di impugnazione, impone la compensazione delle spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio di appello, con l'equiparazione della posizione processuale di *Per_1* [...], e dei suoi eredi, a quella di *Parte_1*, per il giudizio di primo grado, ai fini della ripartizione delle spese di CTU.

P. Q. M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da *Parte_1* in parziale riforma della sentenza parziale n. 324/2018 del Tribunale di Frosinone, e della sentenza definitiva n. 309/2022 del Tribunale di Frosinone, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- rigetta l'eccezione di inammissibilità opposta da *CP_3* e [...] *CP_2* alla domanda di riduzione della disposizione testamentaria da [...] *CP_1* in loro favore;
 - dispone che *Persona_3* versi quale differenziale di valore a conguaglio all'attore *Parte_1* l'importo di € 12.247,86, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al saldo;
 - pone definitivamente le spese della CTU grafologica, come liquidate con separato decreto, a carico degli attori, *Per_1* e *Parte_1*
 - pone le spese delle CTU estimative già liquidate, definitivamente a carico di tutte le parti, ivi compreso l'attore nei cui confronti è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, in solido nei rapporti con il CTU e in misura proporzionale alle rispettive quote nei rapporti di regresso;
 - compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio di primo e di secondo grado;
 - conferma per il resto le disposizioni della sentenza impugnata
- Così deciso in Roma in data 8.5.2025

La
PRESIDENTE rel.
Franca
MANGANO